

长沙五一广场东汉木牍 相关法律用语探析

吴雪飞^{*}

摘 要：本文就目前公布的长沙五一广场出土部分简牍所涉及的法律用语进行探讨。木牍 J1③：281 - 5A 为汉代的举劾文书，与居延新简中的“举劾书”比较接近。木牍 J1③：281 - 5A 的“不承用诏书”为罪名，指不遵守、奉行诏书。木牍 J1③：325 - 1 - 140 的“稽留”为犯罪，在简文中指稽留物资而影响征发。木牍 J1③：169 中的“强盗”在简文中意为强行抢夺，而“强盗”是否为罪名有待研究，“格杀”在简文中指罪人拒捕，捕者与罪人格斗而杀之，“谋议”指谋划犯罪，在简文中指谋杀人而未杀。

关键词：五一广场 东汉简牍 不承用诏书 稽留 格杀

长沙市五一广场出土东汉简牍，有大量与司法相关的内容，涉及汉代的罪名、刑罚和司法程序等，对于探讨汉代法律状况有重要价值。长沙市文物考古研究所在《文物》2013 年第 6 期发表《湖南长沙五一广场东汉简

^{*} 中国社会科学院历史研究所博士后。

牍发掘简报》一文,^① 公布了部分简牍, 引发诸多学者的讨论。^② 笔者不揣简陋, 亦尝试就公布木牍中涉及法律的若干用语进行探讨, 不妥之处, 祈请方家指正。

一 木牍 J1③: 281-5A 的“举劾书”

木牍 J1③: 281-5A 内容如下:

案(?) 都乡利里大男张雄, 南乡匠里舒俊、逢门里朱循、东门里乐竟, 中乡泉阳里熊赵皆坐。雄贼曹掾, 俊循吏, 竟驂驾, 赵驂曹史。驂卒李崇当为屈甫证。二年十二月卅一日, 被府都部书逐召崇不得。雄、俊、循、竟典主者掾史, 知崇当为甫要证, 被书召崇, 皆不以徵逮为意, 不承用诏书。发觉得。

永初三年正月壬辰朔十二日壬寅, 直符户曹史盛劾, 敢言之。谨移狱, 谒以律令从事, 敢言之。^③

《简报》将此木牍称为“举劾报告”。^④ 按此类文书在居延甲渠侯官遗

-
- ① 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,《文物》2013年第6期。
- ② 《齐鲁学刊》2013年第4期刊登数篇研究论文,如李均明《长沙五一广场出土东汉木牍“直符”文书解析》,赵平安、罗小华《长沙五一广场出土 J1③: 285 号木牍解读》,刘国忠《长沙东汉简所见王皮案件发微》等。此外的研究论文有伊强《湖南长沙五一广场东汉简牍札记》,武汉大学简帛研究中心简帛网, http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1867, 2013年7月16日; 陈伟《五一广场东汉简牍校释》,武汉大学简帛研究中心简帛网, http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1912, 2013年9月22日; 王子今《长沙五一广场出土待事掾王纯白事木牍考议》,载武汉大学简帛研究中心主办《简帛》第9辑,上海古籍出版社,2014; 刘乐贤《长沙五一广场所出东汉孙诗供辞不实案再考》,载中国文化遗产研究院编《出土文献研究》第12辑,中西书局,2013; 侯旭东《湖南长沙五一广场东汉简 J1③: 264~294 考释》,载北京大学中国古代史研究中心编《田余庆先生九十华诞颂寿论文集》,中华书局,2014; 徐鹏《长沙五一广场 J1③: 169 号木牍“禹度平后落去”考释》,载梁安和、徐卫民主编《秦汉研究》第8辑,陕西人民出版社,2014; 等等。
- ③ 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,《文物》2013年第6期,第21页。释文句读有所调整。
- ④ 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》,第21页。

址破城子六八探方（E·P·T68）中曾出土过数件，高恒先生曾对之集中整理，^①兹列举其中两件。

第一件内容为：

建武五年五月乙亥朔丁丑，主官令史谭劾。移居延狱，以律令从事。

甲渠塞百石士吏居延安国里公乘冯匡，年三十二岁，始建国天凤上戊六年三月己亥除署第四部。病咳短气，主亭隧七所吁呼。七月□□除署四（第十）部。士吏□匡软弱不任吏职，以令斥免。

五月丁丑甲渠守候博移居延，写移如律令

掾谭

建武五年五月乙亥朔丁丑，主官令史谭敢言之，谨移劾状一编，敢言之。

• 状辞：公乘，居延鞬汗里，年四九岁，姓夏侯氏，为甲渠候官斗食令史、署主官以主领吏备盗贼为职。士吏冯匡建国天凤上戊六年七月壬辰，除署第十部士吏。案匡软弱不任吏职，以令斥免。

（新简 E·P·T68：1-12）

第二件内容为：

建武六年三月庚子朔甲辰，不侵守候长业劾移居延狱，以律令从事。

乃今月三日壬寅，居延常安亭长王闾、子男同、攻虏亭长赵常，及客民赵闾、范翕等五人俱亡。皆共盗官兵、赃千钱以上，带刀、剑及铍各一，又各持锥、小尺、白刀、箠各一。阑越甲渠当曲隧塞，从河水中天田出。○案常等持禁物傲。逐捕未得，它案验未竟。

^① 高恒 《汉简牍中所见举、劾、案验文书辑释》，载氏著《秦汉简牍中法制文书辑考》，社会科学文献出版社，2008，第302~307页。

三月己酉，甲渠守候移移居延。写移如律令。

掾谭、令史嘉

建武六年三月庚子朔甲辰，不侵守候长业敢言之，谨移劾状一编敢言之。

• 状辞曰：公乘居延中宿里年五十一岁，姓陈氏。今年正月中，府补守候长署不侵

部，主领吏迹候备寇盗贼为职。乃今月三日壬寅，居延常安亭长王闳、闳子男同、攻虏亭长赵常，及客民赵闳、范翥等五人俱亡。皆共盗官兵、赃千钱以上，带刀、剑及铍各一，又各持锥、小尺、白刀、箴各一。阑越甲渠当曲隧塞，从河水中天田出。案常等持禁物阑越塞于边关徼。逐捕未得，它案验未竟。以此知而劾，无长吏使劾者。状具此。

(新简 E·P·T68: 54-76) ①

按此类文书当为举劾书，即举劾犯罪的文书，由举劾者呈送司法机关，要求依法对犯罪予以审判。高恒先生和李均明先生对此类文书作过深入研究，他们指出其由劾文（劾章）、劾状和呈文等组成。^②“劾状”是举劾者的书面起诉状，其主要内容是“状辞”，即举劾者的自述，包括举劾者的情况、被举劾者的情况和举劾事项等。举劾者将“劾状”呈送上级机关，上级机关对“劾状”进行审核后写成“劾文”，“劾文”的内容和“劾状”比较接近，主要陈述举劾事实，唯独与“劾状”不同的是，其举劾事实主要包括被举劾者和举劾事项，而不包括举劾者的情况。“劾文”再由上级机关呈送司法机关，要求对举劾进行审判。^③

五一广场 J1③: 281-5A 木牍的内容，与居延新简中举劾文书有相同之处，亦有不同之处。木牍整体由举劾事实和呈文组成，明显是举劾者提

① 两件举劾文书参考高恒先生的释文，句读有所调整。参见高恒《汉简牍中所见举、劾、案验文书辑释》，载氏著《秦汉简牍中法制文书辑考》，第302~305页。

② 参见高恒《汉简牍中所见举、劾、案验文书辑释》，载氏著《秦汉简牍中法制文书辑考》，第302~312页。李均明《秦汉简牍文书分类辑解》，文物出版社，2009，第7079页。

③ 高恒《汉简牍中所见举、劾、案验文书辑释》，载氏著《秦汉简牍中法制文书辑考》，第309页。

交司法机关要求对举劾事实进行审判的文书，与居延新简的举劾文书性质当相同。唯木牍中“举劾事实”的部分以“案”字开头，从上举居延新简中第二件举劾文书来看，以“案”字开头的部分属于“劾状”和“劾文”中“按验”部分，不是“劾文”或“劾状”的全部内容。又木牍中“永初三年正月壬辰朔十二日壬寅……敢言之”一句，当为举劾文书的“呈文”，唯这一呈文似将居延新简举劾文书中“劾状”部分和“劾文”部分的两处呈文合在一起。另外，木牍完全没有居延新简举劾文书中“状辞”的部分。因此 J1③：281-5A 木牍确当为举劾文书，但是其格式又与居延新简的举劾文书有所不同。从其“举劾事实”以“案”字开头和缺少“状辞”来看，五一广场 J1③：281-5A 木牍可能是一份不完整的举劾文书。

二 木牍 J1③：281-5A 的“不承用诏书”

木牍 J1③：281-5A 有：

雄、俊、循、竟典主者掾史，知崇当为甫要证，被书召崇，皆不以徵逮为意，不承用诏书。

木牍 J1③：201-30 又谓：

皆坐吏不以征逮为意，不承用诏书。^①

按雄、俊、循、竟等人受诏书征召证人崇而不得，举劾书称其“不以徵逮为意”而“不承用诏书”。李均明先生已指出“不承用诏书”为罪名。^②《晋书·刑法志》：“廐律有乏军之兴，及旧典有奉诏不谨，不承用诏书。汉氏施行有小愆之反不如令，辄劾以不承用诏书，乏军要斩。”《汉书·王尊传》：“今御史大夫奏尊‘伤害阴阳，为国家忧，无承用诏书之

① 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》，第21~22页。

② 李均明《长沙五一广场出土东汉木牍“直符”文书解析》，《齐鲁学刊》2013年第4期，第36页。

意，靖言庸违，象龚滔天’。”可见汉代存在“不承用诏书”罪。沈家本《汉律摭遗》有“不承用诏书”罪，^①他搜集了两条汉代与“不承用诏书”有关的事例。第一条材料是《汉书·高惠高后文功臣表》，“曲成嗣侯皇柔”“元鼎二年，坐为汝南太守知民不用赤侧钱为赋，为鬼薪”。颜师古注“时并令以充赋，而汝南不遵诏令。”另一条材料是《汉书·外戚恩泽侯表》，“平津嗣侯度”“元封四年，坐为山阳太守诏征巨野令史成不遣，完为城旦”。其中第二条材料中，诏书征巨野令史成，而山阳太守不遣，因此为“不承用诏书”，而木牍 J1③：281-5A 中，诸人被诏书征逮证人而不得，故犯“不承用诏书”罪，两者情形比较接近。从材料看，“不承用诏书”指不遵从诏书、不奉行诏书。

三 木牍 J1③：325-1-140 的“稽留”

木牍 J1③：325-1-140 有：

亭重船稽留有日，不得发，恐宿夜灾异，无谁诿责。^②

按“稽留”为犯罪。《晋书·刑法志》：“兴律有乏徭、稽留。”程树德《汉律考》“兴律”条下有“乏徭、稽留”。^③沈家本先生《汉律摭遗》“兴律”条下亦有“稽留”。^④可见汉代存在“稽留”之罪。沈家本先生引《汉书·功臣表》，“成安侯韩延年”“坐为太常行大行令事留外国书一月，乏兴，入谷赎，完为城旦”。颜师古注“当有所兴发，因其迟留故阙之。”沈家本先生谓“此实稽留之罪，因稽留而阙乏，即以乏兴科之。”^⑤稽留文书构成犯罪，当稽留文书影响官府征发之时，即以“乏兴”之罪论之。《急就篇》：“乏兴猥逮诃讎求。”颜师古注“律有乏兴之法，谓官有所兴

① 沈家本《历代刑法考》第3册，中华书局，1985，第1622页。

② 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》，第22页。

③ 程树德《九朝律考》，中华书局，2006，第58页。

④ 沈家本《历代刑法考》第3册，第1592页。

⑤ 沈家本《历代刑法考》第3册，第1592页。

发，而辄稽留，阙乏其事也。”官府兴发物资或人员而擅自稽留，亦构成“乏兴”之罪。《唐律·擅兴律》：“诸征人稽留者，一日杖一百，二日加一等，二十日绞。”^①唐代“征人稽留”亦构成犯罪。从材料看，古代“稽留”包含稽留文书以及稽留物资、人员等。“稽留”为犯罪原因，“稽留”可能导致稽留文书、乏兴等不同种类的犯罪，而《晋书·刑法志》“兴律”之下的“稽留”为罪名，当具有特定的法律意涵，限于材料还难以做出考察。

J1③：325-1-140 木牍记载“皮船载官米财”、“皮受儻当保载”、“军粮重事，皮受儻米六百卅斛，当保米致屯营”等，即王皮受官府之雇，用船运送军粮至“屯营”，此与军事征发有关。而王皮被亭长拘捕，导致军粮“稽留”而“不得发”，此即颜师古“谓官有所兴发，而辄稽留”，故诸人可能因“稽留”而犯乏兴之罪。因此简文中称“恐宿夜灾异，无谁诿责”，即万一再遇灾害，则不能按期输送军粮，或将承担罪责。

四 木牍 J1③:169 的“强盗”、“格杀”和“谋议”

木牍 J1③：169 有：

男子黄^胡前贼杀男子左建亡，与杀人宿命贼郭幽等俱强盗女子^縡牛，发觉。^②

“强盗”，《报告》谓“抢劫”。^③按汉代的“强盗”是否为罪名，其犯罪形态怎样，殊难考索。汉代传世文献中记载“强盗”甚少，《后汉书·陈忠传》：“夫穿窬不禁，则致强盗；强盗不断，则为攻盗；攻盗成群，必生大奸。”这是对于“强盗”的最详细记载。出土材料中有关于“强盗”

① 长孙无忌等撰《唐律疏议》，刘俊文点校，中华书局，1983，第306页。

② 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》，第23页。简文中的“縡”字，《报告》原定为“縡”，伊强先生认为其右边从“毒”，因此改释为“縡”，参见伊强《湖南长沙五一广场东汉简牍札记》，武汉大学简帛研究中心简帛网，http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=1867，2013年7月16日。

③ 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》，第23页。

的材料数条，如：

《二年律令·盗律》：群盗及亡从群盗，殴折人肢，肤体，及令跛蹇，若缚守将人而强盗之，及投书、悬人书，恐揭人以求钱财，盗杀伤人，盗发塚，略卖人若已略未卖，矫相以为吏、自以为吏以盗，皆磔。^①

《二年律令·捕律》：群盗杀伤人、贼杀伤人、强盗，即发县道，县道亟为发吏徒足以追捕之……^②

两条律文中均出现“强盗”，唯这里的“强盗”是否为法定罪名，其形态怎样，还难以做出考察。而 J1^③：169 木牍出现“强盗女子縛牛”，对于探讨汉代的“强盗”犯罪比较重要。从简文看，“强盗女子縛牛”的“强盗”意为强行抢夺，但是这里的“强盗”可能是表示“强而盗之”的动词，而非作为罪名的“强盗”。因此汉代是否存在“强盗”罪名，其形态是否为强行抢夺财物，还难以做出判断。

唐律的“强盗”为法定罪名，唐律将“盗罪”分为“窃盗”和“强盗”，其“强盗”具有明确的法律意涵。《唐律》“强盗”注“谓以威若力而取其财，先强后盗、先盗后强等。”“疏议”解释“谓以威若力”曰：“假有以威胁人，不加凶力，或有直用凶力，不作威胁，而劫掠取财者。”^④唐律的“强盗”是相对于“窃盗”的罪名，指公然以威胁或暴力强取财物，类似于今天的抢劫犯罪。《晋书·刑法志》亦曰“加威势下手取财为强盗”，对“强盗”的定义与唐律比较接近。而汉代的“强盗”是否为法定的罪名，其形态是否与唐律中的“强盗”相同，学界争议较大。沈家本先生在《汉律摭遗》中列有“强盗”，并将“强盗”归入“劫略”，但是他又谓“汉法强盗罪名无可考”。^⑤ 闫晓君先生注意到出土材料中的“强

① 彭浩、陈伟、工藤元男主编《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》，上海古籍出版社，2007，第115页。

② 彭浩、陈伟、工藤元男主编《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》，第148页。

③ 长孙无忌等撰《唐律疏议》，刘俊文点校，第356～357页。

④ 沈家本《历代刑法考》第3册，第1400页。

盗”，但是他认为二年律令《盗律》中的“强盗”不是指后世作为罪名的“强盗”，唯两者犯罪情形相似，限于资料，很难进一步明确区分。但是他又认为汉代的“强盗”罪在很大程度上“是一种入室抢劫罪”。^① 谢全发先生认为汉代无“强盗”罪，“汉朝‘强盗’和‘窃盗’的概念还没有廓清，统称盗罪”。^② 陈鸣先生亦认为汉代不存在后世意义上的“强盗”，汉代的“强盗”包含于“劫人”罪之中。^③ 根据传世和出土的有限材料，对汉代的“强盗”问题还难以做出系统深入的研究。

J1③：169 木牍又有：

纯逐捕 湖、幽，湖、幽不就捕，各拔刀戟□□刺击，纯格杀 湖、幽。^④

按“格杀”之本义指相拒而杀。“格”，《说文》：“格，长木貌。”“格”的本义为“长木”，即树之长枝，引申出“枝格相交之义”，^⑤ 故往往有“扞（搨）”、“距”等义。《礼记·学记》：“发然后禁，则扞格而不胜。”《春秋公羊传》庄公三十一传注“诸侯交格而战者”，疏“格犹距也。”《史记·李斯列传》：“故韩子曰‘慈母有败子而严家无格虏’者，何也？”司马贞索隐“格，强扞也。”《荀子·议兵》：“服者不禽，格者不舍，奔命者不获。”杨注“格，谓相距捍者。”“格”为“距捍”之义。“格”又作“拮”，《说文》：“拮，击也。”段玉裁注“凡今用格斗字当作此。”^⑥ 朱骏声亦谓此字为“凡格杀格斗字，史书多以格为之”。^⑦ “格”、“拮”为拒捍、击斗之义。“格斗”指相拒而斗，“格杀”指相拒而杀，《后汉书·刘盆子传》：“大司农杨音按剑骂曰‘诸卿皆老佣也！今日设君

① 闫晓君《秦汉盗罪及其立法沿革》，载《秦汉法律研究》，法律出版社，2012，第214页。

② 谢全发《汉初盗罪述论——以张家山汉简为中心》，《重庆师范大学学报》2006年第3期，第83页。

③ 陈鸣《汉代特质的立法、执行与演变》，《史学月刊》2014年第12期，第15页。

④ 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》，第23页。

⑤ 朱骏声《说文通训定声》，中华书局，1984，第460页。

⑥ 段玉裁《说文解字注》，上海古籍出版社，1981，第610页。

⑦ 朱骏声《说文通训定声》，第461页。

臣之礼，反更殍乱，儿戏尚不如此，皆可格杀”，李贤等注“相拒而杀之曰格。”“格杀”即“相拒而杀”。

汉代和唐代法律意义上的“格杀”，按照闫晓君先生的研究，主要分为两种：一种是正当防卫类“格杀”，即有人犯罪，被害人与罪犯相拒而杀之。^①《周礼·朝士》：“凡盗贼军乡邑及家人，杀之无罪。”郑玄注：“郑司农云‘谓盗贼群辈若军共攻盗乡邑及家人者，杀之无罪。若今时无故入人室宅庐舍，上人车船，牵引人欲犯法者，其时格杀之，无罪。’”此处郑司农所谓的“格杀”，为“盗贼”欲犯法而被害人拒捍而杀之。另一种是拒捕类“格杀”，即逮捕罪人时，罪人拒捍逮捕，因此捕者与罪人格斗而杀之。^②《汉书·武五子传》：“征和二年七月壬午，乃使客为使者收捕充等。按道侯说疑使者有诈，不肯受诏，客格杀说。”《汉书·冯野王传》：“岁余，而池阳令并素行贪污，轻野王外戚年少，治行不改。野王部督邮掾祲徂赵都案验，得其主守盗十金罪，收捕。并不首吏，都格杀。”颜师古曰“不首吏，谓不伏从收捕也。”两处的“格杀”，为捕者逮捕罪犯，罪犯“不肯受诏”、“不伏从收捕”，因此捕者与罪犯格斗而将罪犯杀死。

汉律有关于拒捕类“格杀”的法律条文，张家山汉简《二年律令·捕律》：“捕盗贼、罪人，及以告劾逮捕人，所捕格斗而杀伤之，及穷之而自杀也，杀伤者除，其当购赏者，半购赏之。”^③闫晓君先生指出，“格斗而杀伤之”即“格杀”。^④汉律规定，在逮捕盗贼、罪人和根据告劾逮捕人之时，如被捕之人与捕者“格斗”，则捕者杀伤被捕之人可除其罪。张家山汉简《奏谳书》记载的“视、武格斗案”，印证了汉律的此条规定。张家山汉简《奏谳书》第36、37简记载“士五军告池曰：大奴武亡，见池亭西，西行。池以告，与求盗视追捕武。武格斗，以剑伤视，视亦以剑伤武。”^⑤求盗“视”追捕亡罪人“武”之时，“武”与“视”格斗而以

① 闫晓君《唐律“格杀勿论”渊流考》，《现代法学》2009年第4期，第145～155页。

② 闫晓君《唐律“格杀勿论”渊流考》，第145～155页。

③ 彭浩、陈伟、工藤元男主编《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》，第151页。

④ 闫晓君《唐律“格杀勿论”渊流考》，第148页。

⑤ 彭浩、陈伟、工藤元男主编《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》，第343页。

剑伤“视”，“视”亦以剑伤“武”。从此案的下文看，“武”其实不当为罪犯，但因“视”在逮捕前被告知其为罪犯，因此按照“捕盗贼、罪人，及以告劾逮捕人，所捕格斗而杀伤之，及穷之而自杀也，杀伤者除”的规定，最后对“视”剑伤“武”之行为做出的判决是“除”。^①

唐律对逮捕中“格杀”的规定更为详密，《唐律·捕亡律》：“诸捕罪人而罪人持仗拒捍，其捕者格杀之及走逐而杀，若迫窘而自杀者，皆勿论。”注“走者，持仗、空手等。”疏议曰：

“捕罪人”，谓上条将吏以下捕罪人。而罪人乃持仗拒捍，“仗”谓兵器及杵棒之属。其捕者以其拒捍，因而格杀之；及罪人逃走，捕者逐而杀之，注云“走者，持仗、空手等”，虑其走失，故虽空手，亦许杀之。“若迫窘而自杀”，谓罪人被捕，逼迫穷窘，或自杀，或落坑阱而死之类：皆悉勿论。^②

《唐律·捕亡律》又谓“即空手拒捍而杀者，徒二年。已就拘执及不拒捍而杀，或折伤之，各以斗杀伤论；用刃者，从故杀伤法。”疏议曰：

谓罪人空手，虽相拒捍，不能为害，而格杀之者，徒二年。若罪人已被拘执，及元无拒捍之心，而杀或折伤之，各依《斗讼律》，以斗杀伤论；用刃者，从故杀伤法。^③

唐律对逮捕中“格杀”的规定，按照罪犯是否手持武器，以及是否追逐等情况，对“格杀”的量刑予以区分。如罪人持仗（兵器及杵棒之属）拒捕，或罪人逃走而捕者逐而杀之，则“格杀勿论”，而如罪人空手拒捕，则“格杀”者须判处徒刑二年。

J1③：169 木牍中明确出现了“格杀”。木牍中“纯逐捕罪犯胡、幽”，

① 参见彭浩、陈伟、工藤元男主编《二年律令与奏谳书——张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》，第343页。

② 长孙无忌等撰《唐律疏议》，刘俊文点校，第527页。

③ 长孙无忌等撰《唐律疏议》，刘俊文点校，第527页。

“𡵓、幽不就捕”而“各拔刀戟刺击”，于是“纯格杀𡵓、幽”。“𡵓、幽不就捕”相当于文献中的“不伏从收捕”，即拒捕，而“各拔刀戟刺击”即指被捕者和捕者相拒而斗的“格斗”，而“纯格杀𡵓、幽”是指在双方格斗中，捕者将被捕者杀死。按照汉律规定，捕者逮捕罪人，罪人与捕者格斗而被杀，捕者之罪可除，因此王纯未负法律责任。从J1③：169木牍可更加清楚地看出汉代“格杀”的法律意涵。

J1③：169木牍又有：

严部吏考实宗、禹与二男子，谋议形执。^①

“谋议形执”，《简报》解释为“分析形势，采取对策”。^②王子今先生认为，“谋议”是考实的对象，不宜分读。“形执”指暴恶之强势。“谋议形执”可以连读，则“形执”也是“宗禹及二男子”之“形执”，“谋议”与“形执”是都需要司法人员严肃“考实”的案情主体。^③按王子今先生所言甚是，此处的“谋议”并非指司法机关之“谋议”，而是指宗、禹与二男子之“谋议”，是“考实”的对象，因此此句应断作“（省）严部吏考实宗、禹与二男子谋议、形执”。

简文中的“谋议”当指“谋贼杀人”。古代法律术语中的“谋”指策划犯罪，《晋书·刑法志》引张斐《律表》：“二人对议谓之谋。”“谋”往往指“二人”“对议”之行为，但是在特殊情况下，“一人”策划犯罪，没有“对议”之行为，亦构成“谋”，如《唐律·贼盗》疏议“‘谋杀杀人者’，谓二人以上；若事已彰露，欲杀不虚，虽独一人，亦同二人谋法，徒三年。”^④在J1③：169木牍中，宗、禹与二男子等多人共同策划杀人，其“谋”的过程包含了“二人”以上“对议”的内容，因此简文称为“谋议”。此处的“谋议”当指“谋杀杀人”，《二年律令·贼律》：“谋贼杀

① 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》，第23页。

② 长沙市文物考古研究所《湖南长沙五一广场东汉简牍发掘简报》，第23页。

③ 王子今《长沙五一广场出土待事掾王纯白事木牍考议》，载武汉大学简帛研究中心主办《简帛》第9辑，上海古籍出版社，2014，第198、299页。

④ 长孙无忌等撰《唐律疏议》，刘俊文点校，第329页。

伤人，未杀，黥为城旦舂。”^①《汉书·外戚恩泽侯表》“嗣章武侯窦常生”“元狩元年，坐谋杀人，未杀，免”。汉代的“谋贼杀人”之罪指策划杀人而未杀。J1③：169 木牍中，黄宗、黄禹兄弟率二男子数次策划杀死王纯，^②第一次是“二月不处日”，“各操兵，之纯门司候纯”。第二次是“三月不处日”，“宗、禹复之纯门”。第三次是“今月十三日”，“禹于纯对门李平舍，欲微杀纯”，而“平于道中告语纯”，“纯使弟子便归家取刀矛自持”，于是“禹度平后落去”。宗、禹等人数次策划贼杀王纯，都未予以实施，属于“谋贼杀人，未杀”，已经构成“谋贼杀人”之罪。简文的“谋议”即指宗、禹等数人“谋贼杀人”而“未杀”之行为。由于“宗、禹及二男子”之“谋议”已经构成犯罪，因此王纯要求对“宗、禹及二男子”“谋议”之行为予以考实。

附记：两位匿名审稿专家对本文提出宝贵修改意见，谨致谢忱！

① 彭浩、陈伟、工藤元男主编《二年律令与奏谏书—张家山二四七号汉墓出土法律文献释读》，第99页。

② 简文有“同产兄宗、宗弟禹将二男子不处姓名”，《说文》：“将，帅也”“帅”通“率”。简文此处的“将”当训为“率”，指率领。